



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 29 DEL
13/05/2026

OGGETTO: GIUDIZIO R.G. N. 7415/2020 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA. SOSTITUZIONE DIFENSORE COSTITUITO DEL COMUNE DI AVELLA. PROVVEDIMENTI.

Registro Generale
N. 340 DEL
13/05/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **treddici**, del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 16/2026 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Rilevato che con il suddetto Decreto Sindacale n. 16/2026 è stata assegnata la gestione del Contenzioso dell'Ente al Servizio comunale denominato "*Servizi Generali, Risorse Umane e Segreteria*";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 18/2021 di conferimento di incarico legale per la costituzione nel giudizio civile recante R.G. n. 7415/2020 intrapreso dalla società Imprecal S.r.l., P.IVA 02349750642, contro il Comune di Avella;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 13/2021 – R.G. n. 98/2021, con il quale si conferiva incarico legale in favore dell'Avv. Felice TAFURO, del Foro di Nola, con studio legale sito alla Via Fonseca n. 7, cap. 80035, in Nola (Napoli), per la costituzione nel giudizio civile recante R.G. n. 7415/2020 innanzi il Tribunale Civile di Nola (Napoli), intrapreso dalla predetta società Imprecal S.r.l.;

Preso atto che con nota inviata a mezzo pec in data 27.04.2026 e acquisita al protocollo dell'Ente comunale in pari data 28.04.2026 al n. 4959, il suddetto Professionista Avv. Felice TAFURO, comunicava la propria rinuncia al mandato legale conferito, con richiesta di nomina di nuovo difensore e contestuale rinuncia integrale al compenso professionale previsto

nella sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 13/2021 – R.G. n. 98/2021, con data di udienza fissata al 26.05.2026;

Ritenuto opportuno, pertanto, da parte del Comune di Avella, procedere alla nomina di un legale per la sostituzione dell'Avv. Felice TAFURO relativamente alla predetta vertenza per tutelare le ragioni dell'Ente comunale;

Vista la nota acquisita al protocollo n. 5571 del 13.05.2026, con la quale l'Avv. Alessandro ACONE, del Foro di Avellino, P.IVA 02565380645, con studio legale sito alla Via S.T. Corrado n. 29, cap. 83100, in Avellino, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico legale *de quo*;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'A.N.A.C. con linee guida n. 12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che nel contesto normativo vigente, gli incarichi di patrocinio legale in giudizio, ovvero gli incarichi di preparazione al patrocinio legale, sono contemplati come contratti d'opera professionale, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice, ancorché assoggettati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Viste le recenti proposte di Linee Guida emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e, in particolare, quelle riguardanti le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria, le quali, al § 3.1.3, prevedono che: *“in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere ad una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”*;

Alla luce del vigente Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. n. 36/2023, trattasi di un affidamento di servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio che può essere affidato con un incarico esterno tramite un contratto d'opera intellettuale, che si caratterizza per il fatto che il Professionista incaricato esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 ss. cod. civ.), con la duplice finalità di privilegiare il risparmio di spesa in osservanza dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza della P.A. e dall'altra parte l'esigenza di instaurare con il Professionista un rapporto fiduciario, tenendo conto della complessità della causa e della dovuta esperienza professionale richiesta;

Tenuto conto che per la procedura *de qua* era stato acquisito il seguente CIG ZF7310E349;

Vista la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Conferire l'incarico legale per la difesa delle ragioni del Comune di Avella all'Avv. Alessandro ACONE, P.IVA 02565380645, con studio legale sito alla Via S.T. Corrado n. 29, cap. 83100, in Avellino, per la sostituzione dell'Avv.

Felice TAFURO relativamente alla vertenza pendente innanzi al Tribunale Civile di Nola (Napoli) iscritta all'R.G. n. 7415/2020;

2. Confermare la quantificazione dei compensi professionali in favore del predetto Professionista nella somma complessiva già impegnata in virtù di giusta determinazione dirigenziale n. 13/2021 – R.G. n. 98/2021;

3. Di demandare a successivo atto la liquidazione del compenso al professionista incaricato, che verrà adottato a conclusione del giudizio e a seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dal citato professionista nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014 e ss.mm.ii., previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso, mediante procedura di liquidazione che sarà gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010) - CIG ZF7310E349;

4. Dare atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

5. La presente determinazione:

- ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
- ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
- ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

➤ Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al

T.A.R. Campania, Sez. Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);

➤ A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 13/05/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 570, e vi rimarrà fino al 28/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 340 del 13/05/2026;

Oggetto: GIUDIZIO R.G. N. 7415/2020 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA. SOSTITUZIONE DIFENSORE COSTITUITO DEL COMUNE DI AVELLA. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 13/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Avv. Massimiliano Sorriento